

កិច្ចព្រមព្រៀងអតិថិជនសម្រាប់ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ

កិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ

រវាង

ក្រុមហ៊ុន ជីជីស៊ីអេហ្វអិកស៍ (ខេមបូឌា) ឯ.ក ដែលមានអាសយដ្ឋានអគារ ៤០ ជាន់ទី ៨ ផ្លូវលេខ ២៨៩ ភូមិ ១៣ សង្កាត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ជាក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសារឧបករណ៍និស្សន្ទទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណលេខក/អ.ជ.ល.ខ. ចេញដោយនិយ័តកម្មលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក) និង ភ្នាក់ងារជើងសារឧបករណ៍និស្សន្ទ ឈ្មោះ: ក្នុង អធិការ ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណលេខ ចេញដោយនិយ័តកម្មលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក)។

ជាមួយអតិថិជន

ឈ្មោះ:..... លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លេខលិខិតឆ្លងដែន.....
ដែលមានអាសយដ្ឋាន

ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងដូចតទៅ

១. និយមន័យ

ឧបករណ៍និស្សន្ទ (Derivative Instrument) : សំដៅដល់កិច្ចសន្យាលើតម្លៃតម្លៃ (Contract For Difference) នៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើមដែលចេញពីមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ មូលបត្របំណុល សន្ទស្សន៍ លោហៈធាតុមានតម្លៃ ប្រេងនៅ ឧស្ម័នធម្មជាតិ កសិ-ផល រូបិយប័ណ្ណ រួមទាំងគម្រោងការពារថ្លៃដើម (Principal Protected Scheme) ជាដើមនិងដែលត្រូវបានជួញដូរក្នុងទីផ្សារ។ ឧបករណ៍និស្សន្ទទាំងនេះគឺជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលជាប្រភេទមួយនៃមូលបត្រ។

អាជីវកម្មជើងសារឧបករណ៍និស្សន្ទ (Derivative Brokerage Business) : សំដៅដល់អាជីវកម្មផ្តល់សេវាសម្រាប់ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទក្នុងនាមជាភ្នាក់ងាររបស់អតិថិជនខ្លួន។

ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាល (Central Counterparty) : សំដៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើជាដៃគូផ្ទាល់ចំពោះរាល់កិច្ចសន្យាជួញដូរលើឧបករណ៍និស្សន្ទមួយ ឬច្រើន ពោលគឺក្លាយជាភាគីអ្នកទិញចំពោះរាល់អ្នកលក់ និងក្លាយជាភាគីអ្នកលក់ចំពោះរាល់អ្នកទិញ។

តម្លៃតម្លៃ (Spread) : សំដៅដល់តម្លៃរវាងថ្លៃទិញ និងថ្លៃលក់នៃផលិតផល។

ច្បាប់ (Law) : សំដៅដល់ច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងជួញដូរមូលបត្រហាជន។

ឈ្មួញជើងសារឧបករណ៍និស្សន្ទ (Derivative Broker) : សំដៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ ឬក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលត្រូវបានទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអគ្គនាយកនៃ ន.ម.ក ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មឧបករណ៍និស្សន្ទ។

ភ្នាក់ងារជើងសារឧបករណ៍និស្សន្ទ (Derivative Representative) : សំដៅដល់រូបវន្តបុគ្គលដែលត្រូវទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ ពីអគ្គនាយកនៃ ន.ម.ក ដើម្បីបើកនិងគ្រប់គ្រងគណនីឱ្យអតិថិជន និងផ្តល់សេវាផ្សេងទៀតក្នុងនាមឈ្មួញជើងសារឧបករណ៍និស្សន្ទ។

ម៉ាជីនដំបូង (Initial Margin) : សំដៅដល់ទំហំសាច់ប្រាក់ដំបូងដែលត្រូវបានកំណត់និងគិតជាភាគរយនៃទំហំវិនិយោគសរុបដែលអតិថិជនត្រូវដាក់តម្កល់ជាចាំបាច់ក្នុងគណនីមុនធ្វើការជួញដូរ។

អនុក្រឹត (Anukret) : សំដៅដល់អនុក្រឹតស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយនិងការជួញដូរមូលបត្រហាជន។

២. លក្ខខណ្ឌទូទៅ

២.១. អតិថិជនព្រមព្រៀងឱ្យក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មជាភ្នាក់ងាររបស់អតិថិជន និងមានសិទ្ធក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទតាមការបញ្ជាទិញ-លក់របស់អតិថិជន។ អតិថិជនព្រមព្រៀងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនានាដែលកើតចេញពីការអនុវត្តអាណត្តិដោយក្រុមហ៊ុន ក្នុងដែនអនុញ្ញាតដែលផ្តល់ដោយអតិថិជនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។

២.២. ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទក្នុងគណនីអតិថិជន ក្នុងនាមអតិថិជនក្នុងទម្រង់ជាគណនីឆន្ទានុសិទ្ធិឡើយ។

២.៣. ក្រុមហ៊ុនធានាថា ក្រុមហ៊ុនបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពី ន.ម.ក ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន។

២.៤. ភាគីទាំងពីរទទួលស្គាល់ និងព្រមព្រៀងថាការបង់កម្រៃជើងសារ សេវាកម្ម និងលាភការផ្សេងៗឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានកំណត់តាមតារាង[១] និងអាចប្រែប្រួលតាមការកំណត់របស់ ន.ម.ក។ ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មតារាងទី [១] នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរលាភការ និងត្រូវជូនដំណឹងដល់អតិថិជនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីការផ្លាស់ប្តូរ

នោះ។ ការដំឡើងលាភការដែលត្រូវបង់ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសុពលភាពអនុវត្ត លុះត្រាតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម ហើយអតិថិជនបានជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងការយល់ព្រម។

២.៥. អតិថិជនបានអាន និងយល់ច្បាស់ពីច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន និងធានាថាអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌទូទៅនេះ។

២.៦. អតិថិជនយល់ព្រមផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុននូវ៖

- ក. ព័ត៌មានស្តីពីអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់អតិថិជន និងអ្នកទទួលបានប្រយោជន៍ពីអតិថិជន ។
- ខ. គោលដៅនៃការជួញដូររបស់អតិថិជន។
- គ. ព័ត៌មានស្តីពីការជួញដូររបស់អតិថិជននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ឬក្រុមហ៊ុនផ្សេង និងព័ត៌មានស្តីពីការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទដែលអតិថិជនកំពុងជួញដូរ។
- ឃ. នៅពេលដែលអតិថិជនធ្វើការបញ្ជូនបញ្ជាសម្រាប់បុគ្គលផ្សេងទៀត អតិថិជនយល់ព្រមផ្តល់ ព័ត៌មានដូចមានចែងក្នុងចំណុច ក ខ និង គ ខាងលើរបស់បុគ្គលនោះ។

២.៧. ភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងថា ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទត្រូវធ្វើឡើងអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។

២.៨. ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តល់ជូនអតិថិជននូវរបាយការណ៍ស្តីពីប្រតិបត្តិការនៃការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ ព្រមទាំងស្ថានភាពនិងបម្រែបម្រួលនៃមូលនិធិរបស់អតិថិជន ក្នុងថ្ងៃជួញដូរ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រតិបត្តិការរបស់ អតិថិជន និងត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទដើម្បីជូនដំណឹងពីសមតុល្យសាច់ប្រាក់ស្ថានភាព ជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ និងម៉ាដីនរបស់អតិថិជន ដើម្បីអោយអតិថិជនបានដឹង និង/ឬផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយប្រព័ន្ធ ដែលបង្កើតឡើងដោយ ក្រុមហ៊ុនក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការ។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់របាយការណ៍នេះជូនអតិថិជនតាមរយៈឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សារអេឡិចត្រូនិក ឬមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានការយល់ព្រមពី អតិថិជនជាមុន។

៣. ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ

៣.១. អតិថិជនយល់ព្រមដាក់តម្កល់សាច់ប្រាក់ ឬទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធានា មុនពេលធ្វើការជួញដូរឧបករណ៍ និស្សន្ទម្តងៗ។

៣.២. ដើម្បីដាក់បញ្ចូលកំណត់ - ទិញឧបករណ៍និស្សន្ទតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អតិថិជនត្រូវយល់ដឹងឱ្យច្បាស់ពីប្រភេទផ្សេងៗ និងលក្ខខណ្ឌនៃបញ្ចូលកំណត់ - ទិញដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាល អនុលោមតាមច្បាប់បទប្បញ្ញត្តិ និងវិធានជាធរមាន។

៣.៣. បញ្ជាទិញ ឬលក់អាចធ្វើឡើងតាមរយៈឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សម្លេង សារអេឡិចត្រូនិក ឬមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀត។ នៅពេលទទួលបញ្ជាពីអតិថិជន ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទតាមរយៈ ភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទត្រូវធ្វើកំណត់ត្រាបញ្ជានោះ ក្នុងទម្រង់ជាឯកសារ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ថតចម្លង ឬតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជារបស់អតិថិជន។ កំណត់ត្រានៃបញ្ជានោះត្រូវបង្ហាញឈ្មោះរបស់ អតិថិជន, លេខគណនីជួញដូរ, ព័ត៌មានលម្អិតនៃបញ្ជា និងកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលានៃការដាក់បទបញ្ជាជាដើម។ ករណីការដាក់បញ្ជាទិញ-លក់ឧបករណ៍និស្សន្ទធ្វើឡើងតាមរយៈ ទូរស័ព្ទ អតិថិជនយល់ព្រមអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនថតសម្លេងទាក់ទងនឹងបញ្ជាទិញ-លក់តាមរយៈទូរស័ព្ទ ដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុនទុកជាកត្តាសុពលភាព។

៣.៤. ក្រុមហ៊ុនត្រូវធានាឱ្យមាននូវយន្តការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទទួលបញ្ជាទិញ-លក់ពីអតិថិជន។

៣.៥. ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជនអំពីហានិភ័យផ្សេងៗ ដែលអាចកើតមាន ពេលដាក់បញ្ចូលកំណត់ ឬទិញ និងក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវលើហានិភ័យនៃការអាក់អន្លេចប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ អ៊ីនធឺណិត ឬប្រព័ន្ធជួញដូរផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងពេលទទួលបញ្ចូលកំណត់ ឬទិញពីអតិថិជន។

៣.៦. ក្រុមហ៊ុនធានាកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវហានិភ័យដែលកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចូលកំណត់ឬទិញពីអតិថិជន។

៣.៧. ក្រុមហ៊ុនត្រូវជូនដំណឹងភ្លាមដល់អតិថិជន ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនដឹងថាមានបុគ្គលដែលមិនបានទទួលសិទ្ធិបញ្ចូលកំណត់ ឬទិញប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតិថិជនដើម្បីដាក់បញ្ចូលកំណត់ ឬទិញ។

៣.៨. អតិថិជនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាបានសិក្សា និងយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងនៅពេលដាក់បញ្ចូលកំណត់ ឬទិញដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ព័ត៌មាន។

៣.៩. អតិថិជនត្រូវផ្តល់ដំណឹងភ្លាមដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងករណីអតិថិជនដឹងថាមានបុគ្គលដែលមិនបានទទួលសិទ្ធក្នុងការបញ្ចូលកំណត់ ឬទិញប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតិថិជនដើម្បីដាក់បញ្ចូលកំណត់ ឬទិញ។

៣.១០. អតិថិជនទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាការទិញ ឬលក់ឧបករណ៍និស្សន្ទតាមរយៈឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទគឺជាការ ទិញឬលក់រវាងអតិថិជនជាមួយក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាលដែលជាភាគីម្ខាងទៀតនៃកិច្ចសន្យាដែលក្រុមហ៊ុនជាភ្នាក់ងារ។

៤. ម៉ាស៊ីន

- ៤.១. អតិថិជនយល់ព្រមដាក់តម្កល់សាច់ប្រាក់ជាមួយក្រុមហ៊ុន ក្នុងគោលបំណងធ្វើការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទទៅតាមម៉ាស៊ីន ដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនអនុលោមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងវិធានជាធរមាន ក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់មិនលើសពី ២០០.០០០.០០០(ពីររយលាន) រៀល ឬ ៥០.០០០(ហាសិបពាន់) ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគត់។ អតិថិជនអាចបើក គណនីជួញដូរទំហំសាច់ប្រាក់លើសពីការកំណត់ខាងលើដោយត្រូវមានការអនុញ្ញាតដោយឡែកពីអគ្គនាយកនៃ ន.ម.ក។
- ៤.២. ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់សាច់ប្រាក់អតិថិជន ក្នុងគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជនឧបករណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុននៅ ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ ដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី ន.ម.ក ។
- ៤.៣. ក្រុមហ៊ុននឹងគណនាតម្លៃនៃឧបករណ៍និស្សន្ទនៅក្នុងគណនីរបស់អតិថិជន និងកែតម្រូវម៉ាស៊ីនដែលបានដាក់តម្កល់ដោយ អតិថិជននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន យ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃជួញដូរដើម្បីអោយកម្រិតម៉ាស៊ីននៅក្នុងគណនីរបស់អតិថិជនស្របច្បាប់បទប្ប ញ្ញត្តិ និងវិធានជាធរមាន។
- ៤.៤. អតិថិជនយល់ព្រមអនុវត្តម៉ាស៊ីនរក្សាដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនអនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិនិងវិធានជាធរមាន។ ប្រសិនបើកម្រិតម៉ាស៊ីនរបស់អតិថិជនទាបជាងម៉ាស៊ីនរក្សា អតិថិជនត្រូវពិនិត្យពីភាពគ្រប់គ្រាន់នៃកម្រិតម៉ាស៊ីនដូចដែលក្រុម ហ៊ុនបានជូនដំណឹងទៅអតិថិជនតាមរយៈមធ្យោបាយដែលទទួលយល់ព្រមជាមុនពីអតិថិជនដូចជា លិខិតជា លាយលក្ខណ៍អក្សរ ទូរសារ អ៊ីម៉ែល ឬមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗទៀត និងអតិថិជនត្រូវដាក់សាច់ប្រាក់បំពេញបន្ថែម ដើម្បីឱ្យកម្រិតម៉ាស៊ីនក្នុងគណនីរបស់អតិថិជនមិនទាបជាងម៉ាស៊ីនដំបូង។ អតិថិជនត្រូវដាក់សាច់ប្រាក់បំពេញបន្ថែមម៉ាស៊ីន នៅក្នុងកំឡុងពេលជាក់លាក់ណាមួយដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន។
- ៤.៥. អតិថិជនអាចដកសាច់ប្រាក់ដែលបានតម្កល់ក្នុង គណនីកម្រិតម៉ាស៊ីន ក្នុងគណនីរបស់អតិថិជនខ្ពស់ជាងម៉ាស៊ីនដំបូង។
- ៤.៦. ករណីក្រុមហ៊ុនមិនទទួលបានសាច់ប្រាក់បន្ថែមពីអតិថិជនក្នុងរយៈពេលបានកំណត់ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិដូចខាងក្រោម៖
 - ក. បដិសេធការដាក់បញ្ចូលកំណត់ ឬទិញបន្ថែមរបស់អតិថិជន។
 - ខ. បិទរាល់ស្ថានភាពជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទទាំងអស់ ឬមួយផ្នែករបស់អតិថិជន
- ៤.៧. ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវដកសាច់ប្រាក់របស់អតិថិជនឡើយ លើកលែងករណីដូចខាងក្រោម៖
 - ក. ក្រុមហ៊ុនធ្វើការទូទាត់ឱ្យបុគ្គលណាមួយដែលមានសិទ្ធិ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទរបស់អតិថិជន។
 - ខ. ក្រុមហ៊ុនធ្វើការទូទាត់ថ្លៃសេវា កម្រៃជើងសា និងបន្ទុកចំណាយផ្សេងទៀតដែលអតិថិជនត្រូវបង់។
 - គ. ក្រុមហ៊ុនធ្វើការទូទាត់ឱ្យបុគ្គល ឬគណនីផ្សេងយោងតាមសំណើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ របស់អតិថិជន។
 - ឃ. ក្រុមហ៊ុនធ្វើការទូទាត់ ឬដកសាច់ប្រាក់ដែលតម្រូវដោយ ន.ម.ក. ឬច្បាប់ ។

៥. ការបិទការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ

- ៤.១. ក្រុមហ៊ុនអាចចាត់វិធានការចំពោះអតិថិជន ប្រសិនបើមានស្ថានភាពណាមួយដូចខាងក្រោម ៖
 - ក. អតិថិជនបានលាក់បាំង ឬផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិត។
 - ខ. អតិថិជនមិនអនុវត្តតាមប្រការណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។
 - គ. ក្រុមហ៊ុនយល់ថា មានភាពចាំបាច់ក្នុងការបង្ការស្ថានភាពជួញដូរមិនប្រក្រតី ឬមានការអនុវត្តការជួញដូរឧបករណ៍ និស្សន្ទមិនត្រឹមត្រូវ ឬអាចល្មើសច្បាប់។
 - ឃ. ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាមការតម្រូវរបស់ ន.ម.ក ។
- ៤.២. វិធានការដែលក្រុមហ៊ុនអាចចាត់ចំពោះអតិថិជនដូចខាងក្រោម ៖
 - ក. បិទស្ថានភាពជួញដូរណាមួយ ឬបិទស្ថានភាពជួញដូរទាំងអស់របស់អតិថិជន ក្នុងគោលបំណងទូទាត់កាតព្វកិច្ចរបស់ អតិថិជន។
 - ខ. កាត់បន្ថយ ឬដាក់កំហិតលើការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទរបស់អតិថិជន។

៦. ផលប្រយោជន៍ និងទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនត្រូវបញ្ជាក់រាល់ផលប្រយោជន៍ និងទំនាក់ទំនងទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលអាចមានឥទ្ធិពល ដល់ក្រុមហ៊ុន ឬភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទក្នុងតារាង[២] ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀង និងបទប្បញ្ញត្តិ ពាក់ព័ន្ធ។

៧. ការតវ៉ា

- ៧.១. ករណីមានបញ្ហា ឬភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងគណនីជួញ ដូររបស់ខ្លួន អតិថិជនត្រូវជូនដំណឹង និងធ្វើការស្នើសុំទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន ឬភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងបកស្រាយលម្អិតអំពីស្ថានភាពនៃបញ្ហាទៅតាមនីតិវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន។
- ៧.២. ករណីក្រុមហ៊ុន ឬភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទមិនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអតិថិជនអាចធ្វើបណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយត្រូវមានបញ្ជាក់ឈ្មោះនិងព័ត៌មានលម្អិតនៃបុគ្គលដោះស្រាយការតវ៉ារបស់ក្រុមហ៊ុន។
- ៧.៣. ក្រុមហ៊ុនត្រូវយល់ព្រមដោះស្រាយវិវាទរបស់អតិថិជនក្នុងកំឡុងពេល ៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃនៃធ្វើការបន្ទាប់ពីបានទទួលបណ្តឹង។

៨. ការអនុវត្តសម្ងាត់

ក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមថា មិនត្រូវដាក់បង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតិថិជន ឬព័ត៌មានសម្ងាត់ដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជនដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្តល់សេវាកម្មស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅអោយបុគ្គលណាមួយឡើយ លើកលែងតែមានករណីណាមួយដូចខាងក្រោម៖

- ៨.១. មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអតិថិជនដោយមានបញ្ជាក់ពីបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់នោះ។
- ៨.២. មានការតម្រូវពី **ន.ម.ក. ឬ**តុលាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
- ៨.៣. មានតម្រូវដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

៩. ការជូនដំណឹង

- ៩.១. រាល់របាយការណ៍ និងការជូនដំណឹងដែលផ្តល់អោយអតិថិជនត្រូវស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិលើកលែងតែមានសំណើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្សេងពីនេះពីអតិថិជន។
- ៩.២. អតិថិជនព្រមព្រៀងជូនដំណឹងភ្លាមៗដល់ក្រុមហ៊ុននៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋាន ឬព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួន។ ករណីអតិថិជនខកខានមិនបានផ្តល់ដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះរាល់ របាយការណ៍ឬការជូនដំណឹងត្រូវផ្ញើជូនអតិថិជនទៅកាន់អាសយដ្ឋានដែលក្រុមហ៊ុនបានដឹងចុងក្រោយ។

១០. កិច្ចព្រមព្រៀង

រាល់បទបង្ហាញ ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬក៏ផ្ទាល់មាត់ភាគីទាំងសងខាង មិនមានអានុភាពអនុវត្តឡើយ។

១១. ច្បាប់បង្ខំនៃកិច្ចព្រមព្រៀង

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងជាពីរច្បាប់ ដែលមានចុះហត្ថលេខា និងត្រារបស់ក្រុមហ៊ុន ឬស្នាមម្រាមដៃរបស់ភាគីទាំងសងខាងហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តល់អោយអតិថិជនមួយច្បាប់ភ្លាមៗ និងមួយច្បាប់ទៀតរក្សាទុកនៅក្រុមហ៊ុន។

១២. ការកែប្រែ

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អាចកែប្រែនៅពេលមានការយល់ព្រមរវាងភាគីទាំងសងខាង ។ នៅពេលមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធដែលផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក្រុមហ៊ុនត្រូវកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឱ្យស្របតាមច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម ដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីអតិថិជន និងត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់អតិថិជនអំពីការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

១៣. ការចាត់តាំង

អតិថិជនព្រមព្រៀងថា រាល់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចដែលមានកំណត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងត្រូវផ្ទេរទៅឱ្យប្រតិសិទ្ធសាកល ប្រតិសិទ្ធិ ដោយឡែក និងអ្នកតំណាងរបស់អតិថិជន ក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលកើតមានឡើងដោយប្រតិបត្តិនៃច្បាប់ ការទទួលមរណៈភាពរបស់អតិថិជន ក្ស័យធន អសមត្ថភាព ដីកាតុលាការ ឬដោយហេតុផលណាមួយផ្សេងទៀត ។ ក្នុងករណីនេះក្រុមហ៊ុនត្រូវចាត់ចែងរាល់ការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិនោះ។

១៤. ច្បាប់គ្រប់គ្រង

- ១៤.១. កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
- ១៤.២. រាល់វិវាទដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវដោះស្រាយវិវាទដែលកំណត់ដោយ **ន.ម.ក** ។

១៥. ការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង

- ១៥.១. ភាគីនីមួយៗមានសិទ្ធិបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រប់ពេលវេលា ដោយត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនក្នុងរយៈពេល ៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃដល់ភាគីម្ខាងទៀត។

១៥.២. ភាគីទាំងពីរយល់ព្រមថាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មិនប៉ះពាល់សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចព្រមទាំងផលប្រយោជន៍ដែលមិនទាន់អនុវត្តចប់របស់ភាគីនីមួយៗដែលមុនពេលបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង។

១៦. កត្តាហានិភ័យ

១៦.១. អតិថិជនបានសិក្សាពីហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ និងយល់ដឹងពីការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ យន្តការនិងការអនុវត្តការជួញដូរ ការដាក់សាច់ប្រាក់តម្កល់ក្នុងគណនី កត្តាហានិភ័យ និងព្យាបាលកម្មដែលជាលទ្ធផលបណ្តាលមកពីការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ។ អតិថិជនក៏បានយល់ដឹងពីច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ចនិង ការទទួលខុសត្រូវរបស់ភាគីនីមួយៗនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

១៦.២. អតិថិជនយល់ដឹង និងទទួលស្គាល់ថា ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ គឺជាការជួញដូរមួយប្រភេទដែលមាន ហានិភ័យខ្ពស់ដោយថ្លៃមានការប្រែប្រួលលឿន។

១៦.៣. មុនចុះហត្ថលេខាជាមួយអតិថិជន ភ្នាក់ងារឈ្នួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជនបានពន្យល់ពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដល់អតិថិជន និងបានពន្យល់លម្អិតអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការដាក់បញ្ចាំទាំងអស់ និងហានិភ័យដែលអាចកើតមានបានពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការដាក់បញ្ចាំនីមួយៗដល់អតិថិជន។ ភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទអាចផ្តល់ជូនអតិថិជននូវឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានអំពីហានិភ័យនិងត្រូវពន្យល់លម្អិតអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតមានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសុពលភាពចាប់ពីពេលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយចុះហត្ថលេខា ឬស្នាមម្រាមដៃខាងក្រោម៖

ហត្ថលេខា និងឈ្មោះពេញរបស់អតិថិជន Client Signature ឈ្មោះ / Name: កាលបរិច្ឆេទ/ Date:.....	ហត្ថលេខារបស់នាយកប្រតិបត្តិ និងត្រា ឈ្នួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ CEO signature and Derivative Broker Stamp ឈ្មោះ / Name: កាលបរិច្ឆេទ/ Date:.....
---	--

សេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់ហានិភ័យ

សម្រាប់ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ

សេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់ហានិភ័យនេះមិនបង្ហាញនូវហានិភ័យទាំងអស់ដែលអាចកើតមានពីប្រតិបត្តិការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទនោះទេ។ ការធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ និងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនដូចនេះ អតិថិជនត្រូវពិចារណាលើប្រភេទឧបករណ៍និស្សន្ទ បទពិសោធន៍ និងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនផ្ទាល់ ដើម្បីប្រាកដថាអតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទបាន។ ទោះបីជាអតិថិជនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទក៏ដោយ ក៏អតិថិជននៅតែត្រូវយល់ដឹងអំពីហានិភ័យចម្បងៗ ដូចខាងក្រោម៖

១. ឥទ្ធិពលនៃឡេវេរី (Effect of Leverage)

មុននឹងអាចជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទបាន ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទត្រូវឱ្យអតិថិជនដាក់សាច់ប្រាក់តម្កល់ ដែលត្រូវបានគេហៅថាម៉ាជីនដំបូង។ ម៉ាជីនដំបូងនេះមានទំហំតូចធៀបនឹងតម្លៃជាក់ស្តែងនៃឧបករណ៍និស្សន្ទ ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនអាចធ្វើការជួញដូរបានលើសពីទំហំសាច់ប្រាក់ជាក់ស្តែងដែលខ្លួនមាន តាមរយៈអានុភាពនៃឡេវេរី។ ក្នុងអំឡុងពេលជួញដូរ បម្រែបម្រួលថ្លៃឧបករណ៍និស្សន្ទនឹងប៉ះពាល់ដល់សាច់ប្រាក់តម្កល់របស់អតិថិជន ដែលអាចបង្កើតប្រាក់ចំណេញ ឬបង្កការខាតបង់ដល់អតិថិជន។ អតិថិជនអាចប្រឈមនឹងការខាតបង់ទាំងស្រុងនូវម៉ាជីនដំបូង និងសាច់ប្រាក់បន្ថែមដែលបានតម្កល់ជាមួយក្រុមហ៊ុន ដើម្បីរក្សាស្ថានភាពជួញដូររបស់ខ្លួន។

ក្នុងករណីកម្រិតម៉ាជីនរបស់អតិថិជនទាបជាងម៉ាជីនរក្សា អតិថិជននឹងទទួលបានម៉ាជីនខលពីឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ ដែលត្រូវឱ្យអតិថិជនដាក់សាច់ប្រាក់បំពេញបន្ថែមទៅក្នុងគណនី ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ ដើម្បីឱ្យកម្រិតម៉ាជីនក្នុងគណនីរបស់អតិថិជនកើនឡើងដល់លក្ខខណ្ឌតម្រូវ។ ក្នុងករណីអតិថិជនមិនបានដាក់សាច់ប្រាក់បំពេញបន្ថែមទៅក្នុងគណនីតាមការកំណត់ អតិថិជនមិនអាចដាក់បញ្ចាំទិញ-លក់ឧបករណ៍និស្សន្ទបន្ថែម ហើយរាល់ស្ថានភាពជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទទាំងអស់ ឬមួយផ្នែករបស់អតិថិជនត្រូវបានបិទដែលអាចបង្កការខាតបង់ដល់អតិថិជន។

២. ហានិភ័យនៃបញ្ជាបញ្ឈប់ការខាត (Risks of Stop loss order)

នៅក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ ដូចជាបម្រែបម្រួលថ្លៃលឿន ឬការបិទទីផ្សារ បញ្ហាបញ្ឈប់ការខាតមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ ពោលគឺ បញ្ហាបញ្ឈប់ការខាតមិនអាចការពារអតិថិជនពីការខាតបានគ្រប់ពេលនោះទេ។ ក្នុងករណីមានភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក បញ្ហារបស់អតិថិជនមិនអាចត្រូវអនុវត្ត ដែលអាចធ្វើឱ្យអតិថិជនប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការខាតក្នុងការដាក់បញ្ជាជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ ទោះបីជាអតិថិជនបានកម្រិតទំហំខាតជាក់លាក់រួចហើយក៏ដោយ។

៣. បម្រែបម្រួលទីផ្សារមូលដ្ឋាន (Underlying Market Volatility)

ឧបករណ៍និស្សន្ទគឺជាឧបករណ៍ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនជួញដូរលើបម្រែបម្រួលថ្លៃក្នុងទីផ្សារមូលដ្ឋាន ឬឧបករណ៍មូលដ្ឋាន។ ទោះបីជាថ្លៃឧបករណ៍និស្សន្ទត្រូវបានផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាលក៏ដោយ ក៏ថ្លៃនោះកើតចេញពីទីផ្សារមូលដ្ឋាន ឬឧបករណ៍មូលដ្ឋាន។ ដូចនេះ អតិថិជនត្រូវយល់ថា បម្រែបម្រួលទីផ្សារមូលដ្ឋានអាចជះឥទ្ធិពលលើថ្លៃឧបករណ៍និស្សន្ទនិងប្រាក់ចំណេញអតិថិជន។ ម្យ៉ាងវិញទៀត គម្លាតថ្លៃ (Spread) រវាងថ្លៃទិញ និងលក់នៃឧបករណ៍និស្សន្ទ អាចមាន ទំហំលើសពីគម្លាតថ្លៃដែលកំណត់នៅក្នុងវិធានប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាល អាស្រ័យលើ បម្រែបម្រួលថ្លៃក្នុងទីផ្សារមូលដ្ឋាន ឬឧបករណ៍មូលដ្ឋាន។

អតិថិជនគួរយល់ដឹងផងដែរអំពីគម្លាតថ្លៃនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានបង្កើតប្រាក់ចំណេញ ឬបណ្តាលឱ្យខាតនៅក្នុងគណនីអតិថិជន។ គម្លាតនៃព្រឹត្តិការណ៍អាចកើតឡើងនៅពេលទីផ្សារមូលដ្ឋានបើក ឬបិទ។ អតិថិជនត្រូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតាមដានការវិនិយោគរបស់ខ្លួនឱ្យបានទៀងទាត់។

៤. ការផ្ដាច់ ឬការដាក់កំហិតនៃការជួញដូរ (Suspension or Restriction of Trading)

លក្ខខណ្ឌអសន្តនីយភាពនៃទីផ្សារ ឬការអនុវត្តនៃវិធាននៃទីផ្សារមួយចំនួន អាចបង្កើនហានិភ័យនៃការខាតដោយសារអាចមានការលំបាក ឬមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ការជួញដូរ ឬការកាត់កងស្ថានភាពជួញដូរបាន។

៥. សាច់ប្រាក់តម្កល់ (Deposited Cash)

អតិថិជនត្រូវប្រាកដថា សាច់ប្រាក់ដែលខ្លួនបានដាក់តម្កល់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទតាមរយៈឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជនឧបករណ៍និស្សន្ទនៅភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ដោយ **ន.ម.ក**។ អតិថិជនត្រូវយល់ដឹងថា ការដាក់តម្កល់សាច់ប្រាក់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទនៅកន្លែងផ្សេង ជាអំពើផ្ទុយពីបទប្បញ្ញត្តិ និងប្រឈមនូវហានិភ័យខ្ពស់។

៦. កម្រៃបើកសា ថ្លៃសេវា និងចំណាយផ្សេងៗ (Commission ,Fees and Other Charges)

មុនធ្វើការជួញដូរ អតិថិជនត្រូវទទួលបានការពន្យល់ច្បាស់លាក់អំពីកម្រៃជើងសា ថ្លៃសេវា ការប្រាក់ឆ្លងថ្លៃ(Swap) និងចំណាយផ្សេងៗ ដែលអតិថិជនត្រូវទទួលបន្ទុក។ ចំណាយទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ឬកំណើននៃការខាតរបស់អតិថិជន។

៧. ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ (Currency Risks)

ប្រតិបត្តិការជួញដូរជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណបរទេសនឹងប៉ះពាល់ដល់ការចំណេញ ឬខាតរបស់អតិថិជន ដោយសារបម្រែបម្រួលនៃ អត្រាប្តូរប្រាក់ ដែលតម្រូវឱ្យប្តូរពីរូបិយប័ណ្ណបរទេសនោះទៅជាប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត។

៨. ហានិភ័យសន្តានិយភាព (Liquidity Risks)

ឧបករណ៍និស្សន្ទខ្លះអាចមានកម្រិតសន្តានិយភាពទាប ឬមិនមានសន្តានិយភាព ដោយសារការចុះនៃតម្រូវការ ដែលធ្វើឱ្យអតិថិជនមិនអាចលក់ឧបករណ៍និស្សន្ទនោះ ឬមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីថ្លៃឧបករណ៍និស្សន្ទនោះ ឬហានិភ័យពាក់ព័ន្ធដោយងាយស្រួល។

៩. ហានិភ័យនៃការអនុវត្តបញ្ជី (Execution Risks)

ហានិភ័យនេះអាចកើតឡើងក្នុងករណីដែលអតិថិជនដាក់បញ្ជីទិញ-លក់ឧបករណ៍និស្សន្ទមិនត្រូវបានអនុវត្តភ្លាមៗ។ ឧទាហរណ៍៖ អាចមានការពន្យារពេលរវាងពេលដែលអតិថិជនដាក់បញ្ជី និងពេលដែលបញ្ជីត្រូវបានអនុវត្ត។ ដូចនេះ បញ្ជីអាចមិនត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងថ្លៃដែលអតិថិជនរំពឹងទុក។

ហានិភ័យនេះក៏អាចកើតមានក្នុងករណីជួញដូរក្រោយផ្សារបិទផងដែរ។ អតិថិជនត្រូវដឹងថា ថ្លៃសម្រាប់ការជួញដូរអាចមានភាពខុសគ្នាពីថ្លៃបិទនៃឧបករណ៍មូលដ្ឋាន ពោលគឺ គម្លាតថ្លៃនៅពេលទីផ្សារបិទអាចមានទំហំធំជាងគម្លាតថ្លៃនៅពេលទីផ្សារបើក។

១០. ហានិភ័យការបិទស្វ័យប្រវត្តិ (Stop Out Risk)

ហានិភ័យនេះអាចកើតឡើងក្នុងករណីនៅពេលដែលកម្រិត Margin Level ធ្លាក់ស្មើ ឬតិចជាង 20% នោះប្រព័ន្ធចបករណ៍និស្សន្ទ នឹងធ្វើការបិទរាល់ប្រតិបត្តិការណាដែលមានទំហំធំជាងគេ។ វាជាស្ថានភាពក្រោយពេល Margin Call ដែលឧបករណ៍និស្សន្ទ បិទការជួញដូរដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីការពារអតិថិជន ពីការខាតបង់លើសពី ប្រាក់សល់ក្នុងគណនី។

១១. ហានិភ័យសមតុល្យអវិជ្ជមាន (Negative Balance Risk)

ករណីនេះកើតឡើងនៅពេលដែលបម្រែបម្រួលថ្លៃលឿន (ដូចជា Gap ឬ Flash Crash) ការខាតបង់អាចលើសពីសមតុល្យសាច់ប្រាក់នៅក្នុងគណនី បណ្តាលឱ្យសមតុល្យសាច់ប្រាក់អវិជ្ជមាន។ ឬអតិថិជនព្យាយាម Lock Position ទិញនិងលក់ ស្មើឬមិនស្មើគ្នា ហើយសមតុល្យសាច់ប្រាក់ (Equity) មានកម្រិតទាបជាងតម្លៃ នៃការអិលតម្លៃ (Slippage) ដែលបណ្តាលមកពីទីផ្សារមានសន្តានិយភាពទាប (Low Liquidity) នៅពេលទីផ្សារមូលដ្ឋាន បើកឬបិទ។

១២. ហានិភ័យសមភាគី (Counterparty Risks)

អតិថិជនត្រូវដឹងថា ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទតាមរយៈឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ គឺជាការជួញដូររវាងអតិថិជន និងក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាលដែលជាភាគីម្ខាងទៀតនៃកិច្ចសន្យា ដែលឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទជាភ្នាក់ងារ។ ការណ៍នេះបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាលគឺជាសមភាគីរបស់អតិថិជននៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ។ ដូចនេះ មុនពេលធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរ អតិថិជនត្រូវស្វែងយល់អំពីអាជ្ញាប័ណ្ណ វិធានប្រតិបត្តិការឧបករណ៍និស្សន្ទ និងព័ត៌មានសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាល ដែលឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទបានតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទជាមួយនិងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ ដែលអាចសម្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការជួញដូរ និងកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យដែលអាចកើតឡើង។

១៣. ការជួញដូរតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (Electronic Trading)

សម្រាប់ការជួញដូរតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក អតិថិជនអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធជួញដូរដែលអាចមានការខូចផ្នែករឹង (Hardware) និង/ឬផ្នែកទន់ (Software)។ ការខូចផ្នែកណាមួយនៃប្រព័ន្ធជួញដូរបញ្ជាទិញ-លក់របស់អតិថិជនអាចមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមការដាក់បញ្ជា ឬមិនត្រូវបានអនុវត្តទាំងស្រុង។ ក្នុងករណីនេះ អតិថិជនត្រូវបញ្ជាក់ជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសទទួលស្គាល់ថា បានទទួលការពន្យល់ពីភ្នាក់ងារជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ និងយល់ដឹងអំពីហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ។

ហត្ថលេខារបស់អតិថិជន
Client Signature

ឈ្មោះ / Name:.....
កាលបរិច្ឆេទ / Date:.....

TRUSTED | REGULATED | GLOBAL